

06_telefonvermerk_posteingang.txt

KANZLEI HELLWEG

Vorgang 24118-MH | Giesebrechtstraße 18, WE 12, 10629 Berlin

Telefonvermerk vom 21. November 2024

Gespräch: 10:31 bis 10:43 Uhr

Teilnehmer: Kunibert Eberhard Freiherr von Wolkenfels und Malte Hellweg

Aufgenommen unmittelbar nach dem Gespräch, 10:48 Uhr

Herr Freiherr von Wolkenfels hat die neuen Unterlagen am Freitag, 15. November, gegen 18 Uhr aus dem Briefkasten geholt. Er hatte den Kasten am Donnerstag nicht geleert, weil er bei einem Bekannten übernachtet hatte. Ob die Post schon am Donnerstag dort lag, kann er nicht sagen. Ein anderer Bewohner nimmt seine Post nicht regelmäßig an. Auf dem Umschlag findet er keinen gut lesbaren Stempel; er bringt ihn zum nächsten Termin mit und wirft ihn nicht weg.

Das ältere Schreiben hat er nach seiner Erinnerung im Herbst 2022 erhalten. Er weiß nicht mehr, an welchem Tag. Im grünen Ordner liegt neben dem Schreiben ein Zettel mit der Telefonnummer der Hausverwaltung. Er erinnert sich an ein Telefonat, aber nicht an ein danach abgeschicktes Schreiben. Er hat bislang keine Gerichtsgebühren bezahlt und keine Ladung oder gerichtliche Verfügung erhalten. Der von Herrn Bellmann erwähnte Zeitungsartikel liegt weiterhin nicht vor. Herr Freiherr von Wolkenfels hat uns auch kein eigenes Gerichtsaktenzeichen genannt.

Bei der Erklärungsvorbereitung saß er nach seiner Erinnerung mit einer Mitarbeiterin der Hausverwaltung am Küchentisch. Ob damals eine Quadratmeterzahl aus einem Bescheid, einer Tabelle oder dem Kaufvertrag abgeschrieben wurde, weiß er nicht. Er erinnert sich nur an eine Rückfrage zur Wohnungsnummer. Er wird den Kaufvertragsordner zur Durchsicht mitbringen; heute ist er nicht dabei.

Nachtrag 11:02 Uhr: Rückruf des Mandanten. Die Termine im Taschenkalender hat er beim Durchsehen der neuen Post eingetragen. Es handelt sich nicht um eine Bestätigung seiner Bank. Er hat weder einen neuen Dauerauftrag freigegeben noch eine Rückerstattung erhalten.

M. Hellweg

08_ortsbefund_hofzugang.txt

WESTBOGEN HAUSVERWALTUNG

Technischer Außendienst | Objektkonto G18-WE12

Giesebrechtstraße 18, 10629 Berlin

Besichtigung des Hofzugangs am 22. November 2024

Beginn 09:04 Uhr | Ende 09:27 Uhr

Aufgenommen von Armin Faber am selben Tag um 11:15 Uhr

Herr Bellmann öffnete den Durchgang zum Hof. Herr Freiherr von Wolkenfels kam um 09:11 Uhr hinzu. Besichtigt wurden der zugängliche Durchgang und der angrenzende Fahrradbereich. Die Wohnung WE 12 wurde nicht betreten. Der Hof war stellenweise nass; unter den abgestellten Fahrrädern lag Laub.

Vom inneren Durchgangsende bis zur Ecke des linken Fahrradständers wurde mit einem Bandmaß eine Strecke von 4,82 Metern abgelesen. Quer dazu betrug die lichte Breite zwischen Putzkante und Bordstein an einer Stelle 2,14 Meter. Beide Messungen sind örtliche Abstände zwischen sichtbaren Gegenständen. Die Endpunkte sind keine vermarkten Grenzpunkte. Ein Maßstab für die Fläche der wirtschaftlichen Einheit oder den Miteigentumsanteil lässt sich daraus nicht ableiten. Die vorhandene Kopie des Hausplans war für einen maßstäblichen Abgleich zu unscharf. Ein unterer Streifen mit Legende fehlte.

Eine Pflasterfuge läuft schräg an der rechten Seite des Fahrradbereichs. Am äußeren Ende verdeckt eine Mülltonne den weiteren Verlauf. Grenzsteine oder sonstige eindeutige Grenzzeichen wurden im zugänglichen Bereich nicht erkannt. Herr Bellmann sagte, die Fahrräder stünden seit seinem Einzug an dieser Stelle. Das Jahr seines Einzugs wusste er beim Gespräch nicht mehr genau. Herr Freiherr von Wolkenfels zeigte auf die Fuge und fragte, ob dahinter schon das Nachbargrundstück beginne. Dazu wurde vor Ort keine Auskunft gegeben.

Es lag weder ein aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster noch ein vollständiger Aufteilungsplan vor. Eine Absteckung, Grenzfeststellung oder Nachmessung der Wohnfläche war nicht Bestandteil des Termins. Fotos wurden nicht aufgenommen. Der Befund gibt ausschließlich die vor Ort beobachteten Gegenstände, Abstände und Äußerungen wieder. Die Papierunterlagen werden beim nächsten Archivtermin mit dem Verwaltungsvorgang zusammengeführt.

Armin Faber

Technischer Mitarbeiter

03_mandant_an_kanzlei.eml

Von	Kunibert Eberhard Freiherr von Wolkenfels <wolkenfels@posteo.de>
An	Kanzlei Malte Hellweg <post@hellweg-steuerkanzlei.de>
Datum	Mon, 18 Nov 2024 09:17:00 +0100
Betreff	Neue Steuerpost - Giesebrechtstraße 18, Wohnung 12

Sehr geehrter Herr Hellweg,

anbei die beiden Dateien, von denen ich am Freitag gesprochen hatte. Die neue Post lag nach meiner Erinnerung am Freitag im Briefkasten. Das Schreiben von 2022 habe ich gestern aus dem grünen Ordner geholt. Den Briefumschlag von damals finde ich nicht mehr. Beim neuen Schreiben habe ich alle vier Seiten in einer Datei gelassen, auch die beiden hinteren Seiten.

Ich wohne weiterhin in der Wohnung 12, Giesebrechtstraße 18. Verkauft oder umgebaut habe ich nichts. Es geht auch nicht um die Wohnung nebenan, obwohl der Hausmeister die beiden Türen manchmal verwechselt. Die Hausverwaltung hatte 2022 bei den Angaben geholfen. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob ich die endgültige Erklärung selbst abgeschickt oder dort nur unterschrieben habe.

Mit den Beträgen komme ich nicht zurecht. Für Februar habe ich zunächst 134,70 Euro in meinem Kalender notiert. Eine Überweisung habe ich noch nicht eingerichtet. Können wir am Donnerstag kurz sprechen? Ich möchte vermeiden, wegen der unterschiedlichen Schreiben etwas zu versäumen, aber auch nicht für jede Rückfrage gleich einen großen Prozess anfangen.

Im Haus wird erzählt, irgendein Finanzgericht habe die neue Steuer schon gekippt. Herr Bellmann aus dem zweiten Stock wollte mir einen Zeitungsausschnitt bringen, hat ihn bisher aber nicht gefunden. Außerdem hieß es, in Berlin werde der Hebesatz gesenkt. Ich weiß nicht, was davon für meine Unterlagen überhaupt etwas bedeutet.

Freundliche Grüße

Kunibert Eberhard Freiherr von Wolkenfels

Giesebrechtstraße 18, WE 12

10629 Berlin

Antwort bitte an diese E-Mail-Adresse. Donnerstag bin ich zwischen 10 und 12 Uhr zu Hause.

Mit dieser Nachricht übergebene Dateien:

01_grundsteuer_2025_mit_messbescheid.pdf

02_grundsteuerwert_2022.pdf

Die beiden Dateien liegen im selben Unterlagenordner wie diese gespeicherte Nachricht.

04_kanzlei_an_mandant.eml

Von	Malte Hellweg <post@hellweg-steuerkanzlei.de>
An	Kunibert Eberhard Freiherr von Wolkenfels <wolkenfels@posteo.de>
Datum	Tue, 19 Nov 2024 14:06:00 +0100
Betreff	24118-MH - Ihre Unterlagen zur Wohnung 12

Sehr geehrter Herr Freiherr von Wolkenfels,

Ihre beiden Dateien mit insgesamt sieben Seiten sind lesbar eingegangen. Wir führen den Vorgang unter 24118-MH. Den telefonischen Termin am Donnerstag um 10:30 Uhr habe ich vorgemerkt.

Bitte legen Sie dafür den neuen Umschlag bereit, soweit er noch vorhanden ist. Falls Sie seit 2022 schon selbst an das Finanzamt geschrieben haben, benötige ich auch diese Schreiben und die Antworten, möglichst mit Versand- oder Eingangsbestätigung. Ein bloßes Datum auf einem gespeicherten Entwurf sagt noch nicht, ob er verschickt wurde. Bitte reichen Sie nichts doppelt ein, nur weil Sie es im Ordner nicht sofort finden.

Mit Ihrer Zustimmung vom gestrigen Telefonat habe ich bei der Hausverwaltung um die Unterlagen zur Erklärungsvorbereitung, die Teilungserklärung einschließlich Nachträgen und den vorhandenen Flächennachweis gebeten. Die Zahlungstermine Ihrer neuen Post bleiben bis zu einer gesonderten Rückmeldung in Ihrem Kalender stehen. Diese Eingangsbestätigung ist noch keine Aussage dazu, welche Zahlung oder welcher Rechtsbehelf in Ihrem Fall erforderlich ist. An das Finanzamt habe ich bislang nichts übermittelt.

Zu den beiden Veröffentlichungen, die Sie angesprochen haben: Die Berliner Senatsverwaltung hat am 20. Juni 2024 den Beschluss zu den Rahmenbedingungen ab 2025 bekannt gemacht. Ein amtlicher Beschluss des BFH vom 27. Mai 2024 trägt das Aktenzeichen II B 78/23 (AdV). Er betrifft vorläufigen Rechtsschutz in einem anderen Verfahren, nicht ein Verfahren über Ihre Wohnung. Ich habe die Fundstellen unten beigefügt, damit wir nicht mit einem unbekannten Zeitungsausschnitt arbeiten. Eine Übertragung auf Ihre Bescheide ist damit nicht vorgenommen.

<https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.1458346.php>
<https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410095/>

Mit freundlichen Grüßen

Malte Hellweg

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht

Kanzlei Hellweg | Steuerverfahren und Vermögensrecht

Berlin-Charlottenburg

post@hellweg-steuerkanzlei.de

Aktenzeichen bei Antworten: 24118-MH

Am 18. November 2024 um 09:17 Uhr schrieb Herr Freiherr von Wolkenfels:

- > Können wir am Donnerstag kurz sprechen? Ich möchte vermeiden, wegen der
- > unterschiedlichen Schreiben etwas zu versäumen, aber auch nicht für jede
- > Rückfrage gleich einen großen Prozess anfangen.

05_hausverwaltung_an_kanzlei.eml

Von	Markus Lenz <lenz@westbogen-hausverwaltung.de>
An	Malte Hellweg <post@hellweg-steuerkanzlei.de>
Kopie	Kunibert Eberhard Freiherr von Wolkenfels <wolkenfels@posteo.de>
Datum	Wed, 20 Nov 2024 16:42:00 +0100
Betreff	Re: 24118-MH - Unterlagen Giesebrechtstraße 18 / WE 12

Sehr geehrter Herr Hellweg,

Herr Freiherr von Wolkenfels hat der Übersendung zugestimmt. Beigefügt ist der kleine Export aus unserem Objektkonto. Die Datei heißt 07_hausverwaltung_stammdaten.csv und liegt neben dieser Nachricht. Das ist keine amtliche Flächenbescheinigung. In der Spalte Herkunft steht, aus welchem Arbeitsstand ein Eintrag übernommen wurde. Die Felder wurden nicht alle gleichzeitig angelegt; leere Quellenangaben habe ich nicht nachträglich ausgefüllt.

Die Kollegin, die 2022 die Erklärungsvorbereitung begleitet hat, arbeitet nicht mehr hier. Im Archivfach liegen ein Ausdruck mit handschriftlichen Ergänzungen und eine Kopie der Teilungserklärung. Die Nachträge dazu fehlen in diesem Fach. Ich habe deshalb beim früheren Verwalter nachgefragt. Eine vollständige beglaubigte Abschrift und einen aktuellen Grundbuchauszug kann ich Ihnen heute nicht schicken. Ein Sendeprotokoll der Erklärung habe ich in unserem Postausgang nicht gefunden.

Auf unserem Hausplan ist die Wohnung mit WE 12 bezeichnet. Der Hofdurchgang und der Fahrradbereich sind darauf schraffiert, ohne dass die Legende in der Kopie vollständig mitkopiert wurde. Bitte lesen Sie aus dieser Schraffur allein keine Eigentumsgrenze heraus. Im Hof ist eine ältere Pflasterfuge sichtbar; ob dort früher eine bauliche Trennung war, weiß der Hausmeister nicht.

Für Freitag um 09:00 Uhr habe ich Herrn Bellmann als Schlüsselkontakt erreicht. Er öffnet nur den Hofzugang. Eine Vermessung ist nicht bestellt. Den Termin nimmt unser technischer Mitarbeiter Armin Faber wahr; seinen Befund sende ich anschließend nach. Das Baujahr und die Wohnfläche in der Datei sind übernommene Stammdaten, nicht von ihm neu gemessene Werte.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Lenz

Objektverwaltung | Westbogen Hausverwaltung

Bereich Berlin-Charlottenburg

lenz@westbogen-hausverwaltung.de

Unser Objektkonto: G18-WE12

Anlage: 07_hausverwaltung_stammdaten.csv

07_hausverwaltung_stammdaten.csv

Erfasst_am	Feld	Eintrag	Herkunft	Bearbeitungsstand
2020-11-06	Objektkonto	G18-WE12	Verwaltungsbestand	Interne Zuordnung
2020-11-06	Wohnung	WE 12	Übernahme aus Verwaltungsbestand	Kein aktueller Registerabruf
2020-11-06	Baujahr	2020	Übernahme aus Verwaltungsbestand	Nicht durch Ortsbesichtigung erhoben
2020-11-06	Wohnfläche in qm	73	Übernahme aus Verwaltungsbestand	Flächenberechnung im Papierarchiv gesucht
2022-10-17	Fläche im Bodenwertansatz in qm	29	Bescheid vom 30.09.2022 Seite 2	Nur abgeschriebener Bescheidwert
2024-11-18	Grundstücksfläche anteilig in qm	30	Steuerpost vom 12.11.2024 Seite 1	Nur abgeschriebener Bescheidwert
2024-11-20	Miteigentumsanteil	offen	Nachträge zur Teilungserklärung angefordert	Nicht aus gerundeten Flächen zurückgerechnet
2024-11-20	Grundstück gesamt in qm	offen	Vollständiger Flächennachweis fehlt	Kein aktueller Katasterabruf
2024-11-20	Hofschraffur	Legende unvollständig	Kopie im Papierarchiv	Keine Zuordnung einer Eigentumsgrenze

01_grundsteuer_2025_mit_messbescheid.pdf

Finanzamt Charlottenburg

Steuernummer 13/728/54321

(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben)

10627 Berlin

Bismarckstr. 48

Telefon (030) 9024-13 0

12.11.2024

FA Charlottenburg, Bismarckstr. 48, 10627 Berlin
000001234 12.11.2024

Herrn
Kunibert Eberhard
Freiherr von Wolkenfels
Giesebrechtstr. 18
10629 Berlin

Bescheid

über
Grundsteuer
für das Jahr 2025

Festsetzung

Lage des Grundstücks
10629 Berlin, Giesebrechtstr. 18, WE 12
Grundstücksfläche (anteilig): 30 qm

	Grundsteuer für 2025 €
Festgesetzt werden	538,80
Abrechnung (Stichtag: 05.11.2024) Abzurechnen sind Bereits getilgt/ausgezahlt	134,70 0,00
Noch zu zahlen	134,70
Bitte zahlen Sie spätestens am 15.02.2025	134,70

weitere(r) Fälligkeitstermin(e) für Grundsteuer

Die Grundsteuer ist gem. § 28 GrStG in Teilbeträgen zu entrichten.
Bitte zahlen Sie spätestens zum

Fälligkeitstermin	in 2025	in 2026 und den folgenden Kalenderjahren
	€	€
zum 15. Februar		134,70
zum 15. Mai	134,70	134,70
zum 15. August	134,70	134,70
zum 15. November	134,70	134,70

Bis zur Bekanntgabe eines neuen Grundsteuerbescheids sind die o.a. Teilbeträge zu den entsprechenden Fälligkeitsterminen zu entrichten.

Besteuerungsgrundlagen

	2025
Maßgebender Steuermessbetrag	114,64 €
Maßgebender Hebesatz	470 %
Grundsteuer	538,80 €

Es wird der Hebesatz für Grundstücke angewandt (Grundsteuer B).

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzamts:

Weitere Informationen auf der letzten Seite
oder unter www.berlin.de/sen/finanzen/steuern

Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
BIC BELADEBEXX
Postbank Ndl Deutsche Bank
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00 | BIC PBNKDEFFXXX

Person, Objekt und Aktenzeichen fiktiv. Keine Zahlungsaufforderung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.

Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.

Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Hinweis: Auch wenn ein Einspruch eingelegt worden ist, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, es sei denn, dass die Vollziehung des Bescheids ausgesetzt oder Stundung gewährt worden ist.

Hinweis: Soweit das Finanzamt diesem Bescheid Entscheidungen zu Grunde gelegt hat, die in einem Grundlagenbescheid getroffen worden sind, kann der Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die im Grundlagenbescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Grundlagenbescheid erhoben werden.

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung

Bitte leisten Sie alle Zahlungen unbar auf eines der angegebenen Konten des Finanzamts. Vergessen Sie dabei bitte nicht, als Verwendungszweck die Steuernummer, die Steuerart und den Zeitraum anzugeben, für die/den Sie die Zahlung entrichten.

Wenn Sie die Steuern nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages zahlen, ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des auf volle 50 € abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten.

Bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamts gilt die Zahlung an dem Tag als wirksam geleistet, an dem der Betrag dem Finanzamt gutgeschrieben wird.

Sie können auch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erklären. Vordrucke hierfür erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt oder im Internet (Internetadresse siehe erste Seite unten). Fällige zu entrichtende Beträge werden in diesem Fall von Ihrem Girokonto abgebucht.

Soweit Sie das Finanzamt bereits zum Einzug der Beträge von Ihrem Girokonto ermächtigt haben oder noch ermächtigen, brauchen Sie für die Zahlung nicht selbst Sorge zu tragen, weil die zu entrichtenden Beträge von Ihrem Girokonto abgebucht werden; als Einzahlungstag gilt dabei in der Regel der Fälligkeitstag.

Ein Einzug der Beträge kann nicht mehr erfolgen, wenn Ihr SEPA-Mandat innerhalb von 36 Monaten nach der letztmaligen Nutzung nicht erneut verwendet wurde.

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten:

Di+Mi 08:00-14:00 Uhr / Do 12:00-18:00 Uhr



CHARLOTTENBURG

Finanzamt Charlottenburg

10627 Berlin

12.11.2024

Steuernummer 13/728/54321

Bismarckstr. 48

(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben)

Telefon (030) 9024-13 0

FA Charlottenburg, Bismarckstr. 48, 10627 Berlin

000001234 12.11.2024

Herrn

Kunibert Eberhard

Freiherr von Wolkenfels

Giesebrechtstr. 18

10629 Berlin

Bescheid

über den

Grundsteuermessbetrag

Hauptveranlagung auf den 1.1.2025

Festsetzung

Für die wirtschaftliche Einheit in

10629 Berlin, Giesebrechtstr. 18, WE 12

Festsetzung des Grundsteuermessbetrages

Der Grundsteuermessbetrag für das Wohnungseigentum

wird auf den 1.1.2025 festgesetzt auf 114,05 €

Steuerschuldner: Zurechnungsanteil

1. Herr 1/1

Kunibert Eberhard

Freiherr von Wolkenfels

Giesebrechtstr. 18

10629 Berlin

Berechnung des Steuermessbetrages

Grundsteuerwert 367.900 €

x Steuermesszahl 0,31 v.T.

Steuermessbetrag 114,05 €

Steuermessbetrag 114,05 €

*** Hinweis ***

Auf Basis des Grundsteuermessbescheides setzt die Stadt oder Gemeinde die Grundsteuer fest und teilt Ihnen diese dann in einem weiteren Bescheid mit Zahlungsaufforderung mit.

Erläuterungen

Jede Änderung der Nutzung eines ganz oder teilweise von der Grundsteuer befreiten Steuergegenstandes, die zu einer Änderung oder zum Wegfall der Steuerbefreiung führen kann, ist dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Änderung mitzuteilen. Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen für eine ermäßigte Steuermesszahl wegfallen.

Rechtsgrundlage: § 19 Grundsteuergesetz

Weitere gesetzliche Anzeige- und Berichtigungspflichten (z. B. nach § 228 Bewertungsgesetz oder nach § 153 Abgabenordnung) bleiben unberührt.

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Person, Objekt und Aktenzeichen fiktiv. Keine Zahlungsaufforderung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.

Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.

Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Hinweis: Soweit das Finanzamt diesem Bescheid Entscheidungen zu Grunde gelegt hat, die in einem Grundlagenbescheid getroffen worden sind, kann der Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die im Grundlagenbescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Grundlagenbescheid erhoben werden.

Die in diesem Bescheid getroffenen Entscheidungen werden anderen Bescheiden (Folgebescheiden) zugrunde gelegt. Einwendungen gegen diese Entscheidungen können nur durch Einspruch gegen diesen Bescheid innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, nicht jedoch gegen den Folgebescheid.

Auch wenn gegen den Feststellungsbescheid Einspruch eingelegt wird, bleibt der Erlass eines Folgebescheids zulässig. Soweit die Vollziehung des Feststellungsbescheids ausgesetzt wird, wird auch die Vollziehung eines Folgebescheids ausgesetzt.

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten:

Di+Mi 08:00-14:00 Uhr / Do 12:00-18:00 Uhr



CHARLOTTENBURG

02_grundsteuerwert_2022.pdf

Finanzamt Charlottenburg

10627 Berlin

30.09.2022

Steuernummer 13/728/54321

Bismarckstr. 48

(Bitte bei Rückfragen
angeben)

Telefon (030) 9024-13 0

FA Charlottenburg, Bismarckstr. 48, 10627 Berlin

000001234 30.09.2022

Herrn

Kunibert Eberhard

Freiherr von Wolkenfels

Giesebrechtstr. 18

10629 Berlin

Bescheid

über den Grundsteuerwert

Hauptfeststellung auf den 1.1.2022

Feststellung

Für die wirtschaftliche Einheit in
10629 Berlin, Giesebrechtstr. 18, WE 12,
werden festgestellt:

Feststellung des Grundsteuerwerts

Art der wirtschaftlichen Einheit

Wohnungseigentum

Wert der wirtschaftlichen Einheit

Grundsteuerwert **367.900 €**

Zurechnung des Grundsteuerwerts

	Anteil
1. Herr	1/1
Kunibert Eberhard	
Freiherr von Wolkenfels	
Giesebrechtstr. 18	
10629 Berlin	

Berechnung des Grundsteuerwerts nach dem Ertragswertverfahren

Die Wertermittlung erfolgt nach dem siebenten Abschnitt des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes (BewG).

Liegenschaftszinssatz für das Grundstück

Bodenrichtwert 9.000,00 €/qm

Liegenschaftszinssatz für Wohnungseigentum

bei einem Bodenrichtwert ab 3.000 €/qm 2,0 %

Ermittlung des kapitalisierten Reinertrags

Gebäude 1

Restnutzungsdauer des Gebäudes

Baujahr	2020
Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt	2 Jahre
Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer gemäß Anlage 38 zum BewG	80 Jahre
- Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt	2 Jahre
Restnutzungsdauer im Hauptfeststellungszeitpunkt	78 Jahre

Rohrertrag gemäß Anlage 39 zum BewG

für das Wohnungseigentum mit dem Baujahr 2020

Für Wohnungseigentum gelten die Nettokaltmieten für Mietwohngrundstücke.

1 Wohnung mit einer Wohnfläche von 60 bis unter 100 qm

Gesamte Wohn-/Nutzfläche 73 qm

Monatliche Nettokaltmiete 10,70 €/qm

+ 10,0 % Zuschlag für die Mietniveaustufe 4 1,07 €/qm

x angepasste monatliche Nettokaltmiete 11,77 €/qm

Monatliche Nettokaltmiete für die Wohnung 859,21 €

Monatliche Nettokaltmiete für das Gebäude 859,21 €

x 12 ergibt den jährlichen Rohrertrag 10.310,52 €

Rohrertrag des Grundstücks

Jährlicher Rohrertrag der Wohnungen 10.310,52 €

Rohrertrag des Grundstücks 10.310,52 €

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Person, Objekt und Aktenzeichen fiktiv. Keine Zahlungsaufforderung.

Reinertrag des Grundstücks

Rohrertrag des Grundstücks	10.310,52 €
- Bewirtschaftungskosten gemäß Anlage 40 zum BewG	
23 % vom Rohertrag	2.371,42 €
Reinertrag des Grundstücks	7.939,10 €

Kapitalisierter Reinertrag des Grundstücks

Reinertrag des Grundstücks	7.939,10 €
x Vervielfältiger gemäß Anlage 37 zum BewG	39,33
für den Liegenschaftszinssatz von 2,0 %	
und die Restnutzungsdauer von 78 Jahren	
Kapitalisierter Reinertrag des Grundstücks	312.244,80 €

Ermittlung des abgezinsten Bodenwerts

Abzinsungsfaktor gemäß Anlage 41 zum BewG	
bei einem Liegenschaftszinssatz von 2,0 %	
und einer Restnutzungsdauer von 78 Jahren	0,2134
Fläche	29 qm
x Bodenrichtwert	9.000,00 €/qm
Bodenwert vor Abzinsung	261.000,00 €
x Abzinsungsfaktor	0,2134
abgezinster Bodenwert	55.697,40 €

Ermittlung des Grundsteuerwerts**Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren**

Kapitalisierter Reinertrag des Grundstücks	312.244,80 €
+ abgezinster Bodenwert	55.697,40 €

Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren 367.942,20 €

Prüfung des Mindestwerts

Bodenwert vor Abzinsung	261.000,00 €
Bodenwert für die Prüfung des Mindestwerts	261.000,00 €
davon 75 %	195.750,00 €
Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren	367.942,20 €
maßgeblich ist der höhere der beiden Werte	367.942,20 €

Grundsteuerwert, abgerundet auf volle 100 € 367.900 €

***** Hinweis *****

Aufgrund dieses Bescheides sind keine Zahlungen zu leisten. Der Grundsteuerwert ist lediglich eine Bemessungsgrundlage für den Grundsteuermessbetrag und die Grundsteuer ab 2025.

Erläuterungen

Die Wohnungsbezeichnung wurde ergänzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.

Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Hinweis: Die in diesem Bescheid getroffenen Entscheidungen werden anderen Bescheiden (Folgebescheiden) zugrunde gelegt. Einwendungen gegen diese Entscheidungen können nur durch Einspruch gegen diesen Bescheid innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, nicht jedoch gegen den Folgebescheid.

Auch wenn gegen den Feststellungsbescheid Einspruch eingelegt wird, bleibt der Erlass eines Folgebescheids zulässig. Soweit die Vollziehung des Feststellungsbescheids ausgesetzt wird, wird auch die Vollziehung eines Folgebescheids ausgesetzt.

Die Feststellungen dieses Bescheids wirken gegenüber einem Rechtsnachfolger, auf den der Gegenstand der Feststellung nach dem Feststellungszeitpunkt mit steuerlicher Wirkung übergeht, auch dann, wenn der Bescheid ihm nicht bekannt gegeben worden ist, es sei denn, die Rechtsnachfolge ist vor Ergehen des Bescheids eingetreten. Wirkt der Bescheid ohne Bekanntgabe gegenüber dem Rechtsnachfolger, kann dieser nur innerhalb der für den Rechtsvorgänger maßgebenden Rechtsbehelfsfrist Einspruch einlegen.

***** Fortsetzung siehe Seite 3 *****

Steuernummer 13/728/54321

Seite 3

Bescheid über den Grundsteuerwert
Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 vom 30.09.2022

Weitere Informationen

Öffnungszeiten:

Angaben finden Sie unter www.berlin.de

CHARLOTTENBURG